

कैफियत

2023/8/29

यसमा प्रतिवादी बाबुदर न्यौपानेको नामा ठेके निर्माणकारी रचना कक्ष  
००१००८७५४९१०००१३ को -चेक नम्बर १०११३४४६२०० भन्नेको भिति  
श्रृंखला पत्राङ्क अर्गनल गरी प्रतिवादीले हस्तान्तरणसमेत गरी जाहेरवाना  
मुभिसा ब्याचको लाभमा जारी भएको रु ७,००,०००/- को डान-१ चेक  
उपार्थान मौज्दातका कारण मुक्तानी हुन नसकेको तथ्य स्व्याप्ति भएकोले  
प्रतिवदिहिले चोके श्रान्तम स्वरूपी चौकिडकस्वरुप भैको वरिद्ध। आधियाडान  
परामा स्वाधिक वैकिड फनुम तथा सगण मैन, २०६४ को दफा २ (ग) के  
परिमार्थित कस्वरुमा दफा ११(ग) बमोजिम सगण माणार बोरेको देखियो।  
संगरोधानद्वारा स्वाधिक २ (ग) को कस्करनाई दफा २क को उपदफा (घ)  
२ (घ) मा नियन्त्रिता किड को कस्वरुमा मोहिनी दफा १२ (क) भा  
स्वाधिकी पुननामा अधिवानकी मात्रा कम गिरियको पाइयो। यसरी  
हुने व्याख्याको तादान्यता हेर्दा, कस्को प्रष्टि नभई अपरनि संशोधित  
व्यवस्था ले जखिलाको कायाम कम भैको हुँदा प्रतिवदिहलाई अनुकुल  
हुने कागुन लागू गर्नुपर्ने औजारको न्यायको सिद्धान्त बमोजिम जोडि-  
वानाको हकमा परिवर्तित दफा १२ (क) को व्याख्या सकर्षित हुने  
देखियो। केँको हकमा भने स्वाधिक वा हकको जुन कानून प्रयोग गर्न  
पनि नातिक फरक पर्ने देखिन आयन। यमस्थितिमा प्रतिवदिहलाई —  
वैकिड कस्वरु तथा सगण रेन, २०६४ को संशोधित दफा १२ को उपदफा  
(क) बमोजिम विभाको पांच प्रतिमान ले हुने रु ३२,०००/- (पैंतीस  
हजार रुपैयाँ) जरिवाना र पै. को देहाय (क) बमोजिम १२ (ग) र  
दिन केँद्र हुने वरिद्ध। साथै, चोकमा अनुरोधित रु ७,००,०००/- (सात  
लाख रुपैयाँ) एकम बिगो कायम गरी उक्त विगो जाहेरवाना मुभिसा